

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2243/2536

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย บุตร ไทย สง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 682 วรรคสอง

ผู้ค้าประกันหลายคนที่เข้าเป็นผู้ค้าประกันในหนี้รายเดียวกันซึ่งจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นผู้ค้าประกันพร้อมกัน จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 2 เข้าเป็นผู้ค้าประกันการทำงานเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 จำเลยที่ 3 เข้าเป็นผู้ค้าประกันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2524 โดยจำเลยที่ 3 ค้าประกันย้อนไปตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงาน การที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติงานในทางที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 6 ครั้ง ความเสียหายดังกล่าวถือว่าเป็นหนี้รายเดียวกัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของโจทก์ จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ในวงเงินคนละ 15,000 บาท เมื่อระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2522 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2525 จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามทางการที่จ้างทำให้โจทก์และผู้อื่นได้รับความเสียหายรวม 6 ครั้ง เป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 21,000 บาท โจทก์ในฐานะนายจ้างได้จ่ายค่าเสียหายดังกล่าวแทนจำเลยที่ 1 ไปแล้ว และได้รับชดเชยจากจำเลยที่ 1 บางส่วนขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือ

แทนกันชดใช้เงินจำนวน18,055.25 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ชดใช้เงิน
คนละ15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามขาดนัดและขาดนัดพิจารณา ศาลให้พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไป
ฝ่ายเดียว

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์จำนวน18,055.25
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง (วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2536) จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบกับจำเลย
ที่ 1 ชำระเงินจำนวน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์มีว่า ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงิน
จำนวน 15,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง
นั้นชอบหรือไม่พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยที่ 2 จะทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย
จ.5เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 ส่วนจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย
จ.6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2524 และความเสียหายที่จำเลยที่ 1 ได้กระทำให้โจทก์ได้
รับความเสียหายบางส่วนตามเอกสารหมาย จ.7 จ.9 จะเกิดขึ้นก่อนจำเลยที่ 3 ทำ
สัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.6 ก็ตาม แต่ในสัญญาเอกสารหมาย จ.6 ข้อ 1.
มีว่า"เมื่อนายบุตร ไทยสง ได้เข้าทำงานในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ไม่ว่าองค์
การฯ จะบรรจุนายบุตร ไทยสง เข้าทำงานในตำแหน่งใดหน่วยงานใดขององค์การฯ)
แล้ว ภายหลังได้หลบหลีกหนีหายไป หรือได้ฉ้อโกง ยักยอกหรือทำให้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพได้รับความเสียหายด้วยประการใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้หนี้
สินหรือความเสียหายแทนนายบุตร ไทยสง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน15,000 ฯลฯ" อัน

เป็นการค้าประกันย้อนไปตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 เข้าทำงานกับโจทก์ เช่นเดียวกับ
จำเลยที่ 2 ซึ่งทำสัญญาค้าประกันไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.5 หน้าที่จำเลยที่ 2
และจำเลยที่ 3 ค้าประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 และจ.6 จึงเป็นหนี้รายเดียวกันแม้
จำเลยทั้งสองจะมีได้ค้าประกันรวมกันก็ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 วรรคสอง คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบ
แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>